تسميتها وسن كتاب به يذكر فيه ما يميز الخصمين وختمه ويشهدان بما جرى ان أنكر الخصم فان قال ليس المكتوب اسمي حلف ان لم يعرف به أولست الخصم وثبت انه اسمه حكم عليه ان لم يكن ثم من يشركه فيه معاصر المدعي والا فان مات أو أنكر بعث للكاتب ليطالب من الشهود زيادة تمييز و يكتبها ولو شافهه الحاكم في عمله بحكمه قاضيا امضاه في عمله وهو قضاء بعلمه والانهاء بحكم يمضي مطلقا او بسماع بينة يقبل فيما فوق مسافة عدوى وهي ما يرجع منها مبكرا الى محله ليومه

(فصل) ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كحيوان وعقار عرفا سمع بينته وحكم بها وكتب الى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي ويعتمد في عقار لم يشتهر حدوده أولا يؤمن بالغ في وصف مثلي وذكر قيمة متقوم وسمع الحجة فقط وكتب الى قاضي بلد العين بما قامت به فيبعثها للكاتب مع المدعي بكفيل ببدنه ان لم تكن أمة والا فمع أمين فان قامت بعينها كتب ببراءة الكفيل أو عن المجلس فقط كلف احضار ما يسهل احضاره لتقوم الحجة بعينه ولو أنكر المدعى عليه العين حلف ثم للمدعي دعوى بدلها فان نكل حلف المدعي أو أقام بينة كلف الاحضار وحبس عليه فان ادعى تلفها حلف ولو غصبه عينا أو ودفعه له ليبيعها فجحدها وشك أباقية أم لا فقال ادعى عليه كذا يلزمه رد ان بقي أو بدله ان تلف أو ثمنه ان باعه سمعت واذا أحضرت العين فثبت للمدعي مؤنة الاحضار على خصمه والا فهي مؤنة الرد عليه *(فصل)* الغائب الذي تسمع الحجة ويحكم عليه من فوق عدوى أو توارى أو تعزز ولو سمع بينة على غائب تقدم قبل الحكم لم تعدل بخبره ويمكنه من جرح ولو سمعها فانعزل قبل أعيدت ولو استعدى على حاضر أحضره بدفع ختم فان امتنع بلا عذر فبمرتب لذلك فبأعوان السلطان و يمزره أو غائب في غير عمله أو فيه وله ثم نائب أو فيه مصلح لم يحضره بل يسمع بينة و يكتب والا أحضره من عدوى ولا تحضر مخدرة وهي من لا يكثر خروجها لحاجات *(كتاب القسمة)*

قد يقسم الشركاء أو حاكم ولو بمنصوبهما وشرط منصوبه أهليته للشهادات وعلمه بقسمة وكذا تعدده لتقويم أو جعله حاكما فيه وأجرته من بيت المال فعلى الشركاء فان اكتروا قاسما وعين كل قدر الزمه والا فالاجرة على قدر الحصص المأخوذة ثم ما عظم ضرر قسمته ان بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم والا لم ينعهم ولم يجبهم كسيف يكسر وحمام وطاحونة صغيرين ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لا آخر

مالا لورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ نصيبه ولا يشارك فيه و يبطل حق من لم يحلف بنكوله ان حضر وهو كامل فان كان غائبا أو صبيا أو مجنونا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه فاذا زال عذره حلف وأخذ بغير اعادة شهادة ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب واتلاف وولادة الا بالابصار وتقبل من أصم والاقوال كعقد يشترط سمعها وابصار فاعلها ولا يقبل أعمى الا أن يقر في أذنه فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح ولو حملها بصير ثم عمي شهد ان كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فان عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه في حضوره اشارة وعند غيبته وموته باسمه ونسبه فان جهلهما لم يشهد عند موته وغيبته ولا يصح تحمل شهادة على مشتقبة اعتمادا على صوتها فان عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز و يشهد عند الاداء بما يعلم ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الاشهر والعمل على خلافه ولو قامت بينة على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل سجل القاضي بالحلية لا الاسم والنسب ما لم يثبتا وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب وقبيلة وكذا أم في الاصح وموت على المذهب لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الاصح (قلت) الاصح عند المحققين والاكثرين في الجميع الجواز والله أعلم وشرط التسامع سماعه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وقيل يكفي من عدلين ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة وتجوز في طويلة في الاصح وشرطه تصرف ملاك من سكنى وهدم و بناء و بيع ورهن وتبنى شهادة الاعسار على قرائن ومخائل الضر والاضافة

(فصل) تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح وكذا الاقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في الاصح واذا لم يكن في القضية الا اثنان لزمهما الاداء فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال احلف معه عصى وان كان شهود فالاداء فرض كفاية فلو طلب من اثنين لزمهما في الاصح وان لم يكن الا واحد لزمه ان كان فيما يثبت بشاهد و يمين والا فلا وقيل لا يلزم الاداء الا من تحمل قصدا لا اتفاقا ولوجوب الاداء شروط أن يدعى من مسافة العدوى وقيل دون مسافة قصر وأن يكون عدلا فان دعى ذو فسق مجمع عليه قبل أو مختلف فيه لم يجب وأن لا يكون معذورا بمرض ونحوه فان كان أشهد على شهادته أو بعث القاضي من يسمعها

(فصل) تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة وفي عقوبة الآدمي على المذهب وتحملها بأن يسترعيه فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك أو اشهد على شهادتي أو يسمعه يشهد عند قاض أو يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو غيره وفي هذا وجه ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا او يبين الفرع عند الاداء جهة التحمل فان لم يبين ووثق القاضي بعلمه فلا بأس ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة ولا تحمل النسوة فان مات الاصل أو غاب أو مرض لم يمنع شهادة الفرع وان حدث ردة أو فسق أو عداوة منعت وجنونه كونه على الصحيح ولو تحمل فرع فاسق أو عبد فأدى وهو كامل قبلت و يكفي شهادة اثنين على الشاهدين وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان وشرط قبولها تعذرا أو تعسر الاصيل بموت أو عمى أو مرض يشق حضوره أو غيبة